# МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 02 дугаар сарын 11 № 3/06 Улаанбаатар хот

## “УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ” ХНН-ИЙН ДАРГА С.ЖИГЖИДНЯМАА ТАНАА

Комисст хандаж “Бест Про” өмгөөллийн ХХН-өөс 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17 дугаартай албан бичгээр “... УБТЗ-ын Төв эмнэлгийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга ... нь эмэгтэй ажилтнууддаа ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлдэг талаар тус эмнэлгийн нэр бүхий 40 ажилтны гарын үсэг бүхий гомдлыг уламжлан хүргүүлж байгаа” талаар дурджээ.

Энэхүү гомдлын мөрөөр Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр УБТЗ-ын Төв эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн (ажилтнуудын) хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг тус ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал асуулга авах, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, эрх бүхий байгууллагаас шаардлагатай баримт материалыг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулав.

Хяналт шалгалтын дүнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6.1 дэх хэсэгт “байгууллагын бусад ажилтан болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх” 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлээс бусад зүйл, заалтыг зөрчсөн нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргах үндэслэл болно.” Мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар олгосон бүрэн эрхийнхээ дагуу хэрэгжүүлнэ.” гэж тус тус заажээ.

   Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд тус эмнэлгийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга ....-той биечлэн уулзаж, асуудлыг тодруулахад “...ажилтнуудын гарын үсгийг ашиглаж хэсэг хүмүүс намайг эмэгтэй ажилтанд бэлгийн дарамт үзүүлдэг гэх гомдлыг бичиж өгсөн байсан. Үүнийг мэдсэний дараа би эмч нарын яриан дээр энэ талаар асуусан. Намайг

эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргын ажлыг түр орлож байх үед манай эмэгтэй нэг ажилтан хүүхэд, аав өвдсөн гэж байнга чөлөө авдаг байсан. Аав нь хагалгаанд орно гэж чөлөө хүсч байсан тул 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр ямар тусламж хэрэгтэй байгаа талаар асууж би түүний гар утас руу 10 удаа мессэж бичиж, 3 удаа залгаж байсан. Эмэгтэй ажилтнуудад бэлгийн дарамт үзүүлсэн болон ялгаварлан гадуурхсан асуудал надад огт байхгүй." гэх тайлбарыг өгчээ.

Хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгад нийт 100 ажилтан оролцсоноос 4 ажилтан нь "удирдах албан тушаалтны зүгээс ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлдэг" гэж хариулсан байх бөгөөд эмнэлгийн орлогч дарга .... нь "харж үзнэ, тушаал дэвшүүлнэ, гадаадад сургана, цалин нэмнэ гэж хэлдэг", "зохисгүй байнга ширтдэг", "хоргоож, татаж чангаадаг, тэврэх, үнсэх, базах үйлдэл гаргадаг" гэж тус тус дэлгэрэнгүй хариултыг өгсөн байна.

Мөн хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "...орлогч дарга .... нь эмэгтэй ажилтнуудад бэлгийн дарамт үзүүлдэг гэх яриа их байдаг, үйлдвэрчний эвлэлд энэ талаар тодорхой ярьсан байгаа учраас дахин ярьмааргүй байна, бэлгийн дарамтын асуудлаар бусад байгууллагад хандсаны төлөө маш ихээр дарамтад өртөж байна" гэсэн байна.

УБТЗ-ын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд 2019 оны 11 дүгээр сарын 29- ний өдөр Төв эмнэлгийн нэр бүхий 40 ажилтан "Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга .... нь эмэгтэй ажилтнууддаа ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлсээр ирсэн" талаар гомдол гаргажээ.

Тус холбооноос Комисст ирүүлсэн 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 11 тоот албан бичигт "Төв эмнэлгийн ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдлын дагуу 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Төв эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 19 ажилтнаас 9 асуулт, ярилцлагыг авч, дүнг нэгтгэсэн мэдээллийг ирүүлсэн байх бөгөөд "...эмнэлгийн орлогч дарга ... нь эмэгтэй ажилтанд бэлгийн дарамт учруулдаг гэдгийг бүгд мэддэг, ажил тараад өрөөнд ороод ир гэж дууддаг, ...намайг үнсэх гэж оролдсон, миний амьдралыг судалж, нөхөр хаана ажиллаж байгааг мэдсэн байсан, шалгалтад хамт бэлдээд Япон улс руу явуулж өгөх талаар амладаг, ажлын бус цагаар залгаж гараад ир, уулзъя, ууж ярьж сууя гэх зэргээр мессэж бичдэг, үүнээс болж ажлаасаа гарах талаар бодох болсон, гэр бүлийн амьдралд асуудал үүсч байна. Бэлгийн дарамтын асуудлаар бусад байгууллагад хандсаны төлөө хамт олны хурал дээр дарамталснаас болж гомдол гаргасан ажилтнууд гомдлоосоо татгалзах, асуудлыг нуух зэрэг айдастай болсон. Дээд шатны байгууллагад гомдол гаргахаар мэдээлэл задарч эргээд дарамтад өртдөг" талаар дурджээ.

Үүнээс үзэхэд Төв эмнэлгийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга ... нь эмэгтэй ажилтнууддаа ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлдэг болох нь харагдаж байна.

2. Төв эмнэлгийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга .... нь эмэгтэй ажилтнууддаа бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх гомдолд холбогдох баримт, материал ирүүлэх тухай Комиссын гишүүний 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 3/24 тоот албан бичгийг УБТЗ-ын даргад хүргүүлсэн бөгөөд тус байгууллагын Тээвэрлэлт, хөдөлгөөн хариуцсан замын орлогч даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 17- ны өдрийн 10/153 тоот албан бичгээр хариуг ирүүлсэн байна.

Уг хариу албан бичигт "Төв эмнэлгийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга ...-т холбогдуулан 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр эмнэлгийн зарим ажилтнуудаас гаргасан гомдлын дагуу Дотоод

аудит, хяналтын албанаас шалгалт хийсэн бөгөөд гомдолд дурдсан асуудлаар хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гарсан", УБТЗ-ын Дотоод аудит, хяналтын албаны дотоод хяналтын хэлтсийн байцаагч Ж.Барсболдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн №ХШ- 61/01/56 тоот дүгнэлтэд "Цугларсан баримтаас үзэхэд УБТЗ-ын Төв эмнэлгийн орлогч дарга ... нь эмэгтэй ажилтнуудад ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлсэн зүйл тогтоогдохгүй байна" гэж дүгнэлт гаргасан талаар дурджээ.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт "Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар олгосон бүрэн эрхийнхээ дагуу хэрэгжүүлнэ." гэж заасан байдаг.

Мөн УБТЗ-ын даргын 2019 оны А-404 тоот тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 8.2.22-т "Ажилтан нь бусад ажилтан болон албан үүргийн хувьд хамаарч буй бусад этгээдэд бэлгийн дарамт учруулахгүй байх", 8.2.23-т "Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон хэм хэмжээг сахин биелүүлэх үүрэгтэй", мөн журмын 13.2-т нийт ажилтан дараах ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажиллана гээд мөн зүйлийн 13.3.2 дахь хэсэгт "иргэн, хуулийн этгээд, хамт ажиллагсадтайгаа харилцахдаа ... бэлгийн дарамт учруулах, ажилтнуудыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг оролдох ...ажилтнууд болон бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхах...", 7.2.15-д "Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, үр дүнг нээлттэй мэдээлж байна. Энэ талаар ирүүлсэн гомдлыг ёс зүйн хороогоор хэлэлцэн гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн шийдвэрлэх" талаар заажээ.

Үүнээс үзэхэд ажилтан ажлын байран дээрээ бэлгийн дарамтад өртсөн гэх гомдлыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, эсхүл тус байгууллагын Ёс зүйн хороо харьяалан шийдвэрлэхээр зохицуулжээ.

Төв эмнэлгийн орлогч дарга .... нь эмэгтэй ажилтнууддаа бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх асуудлыг Дотоод аудит, хяналтын алба шалгаж, улмаар түүнийг "...эмэгтэй ажилтнууддаа ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлсэн зүйл тогтоогдохгүй байна" гэсэн дүгнэлтийг гаргасан нь үндэслэлгүй юм.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.2 дахь хэсэгт "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтад өртсөн тухай өөрөө буюу хохирогчийн өмнөөс гомдол гаргах, тайлбар өгөх", мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.4 дэх хэсэгт "Бэлгийн дарамтын талаарх гомдлыг хянан шийдвэрлэх явцад илэрсэн хувь хүнтэй холбоотой мэдээллийг хувийн нууц гэж үзэж, Хувь хүний нууцын тухай хуулиар хамгаална" гэж заасан байна.

Комиссоос "Бест Про" өмгөөллийн ХХН-ийн захирал А.Золжаргалтай 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр түүний 9900... дугаарын утсаар холбогдож тодруулахад "... Төмөр замын эмнэлгийн ажилтнуудад удирдлага нь ажлын байран дахь бэлгийн дарамт учруулсан гэх асуудлаар ажилтнууд Дотоод аудит, хяналтын алба болон Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоондоо хандсан ч мэдээлэл задарснаас болж гомдол гаргасан ажилтнуудад илүү дарамт учрах болсон. Иймээс гомдол гаргагч нар нэрээ нууцалж манай байгууллагаар дамжуулан Комисст хандахыг хүссэн" гэх тайлбарыг өгчээ.

Үүнээс гадна Комиссоос хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага болон УБТЗ-ын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2020 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр ирүүлсэн 17 тоот албан бичигт "... ажилтнуудыг гомдол гаргасных нь төлөө ажлын байрны дарамт учруулж байгаа" талаар дурджээ.

Иймээс гомдол гаргагч, холбогдогчийн хувь хүний болоод ажил хэргийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах, нууцлалыг чанд хадгалах, ажилтнуудыг "гомдол гаргасан" гэх үндэслэлээр аливаа хэлбэрийн дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх, ажлаа хэвийн гүйцэтгэхэд саад учруулахгүй байхад анхаарч, түүнд хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай юм.

Иймд УБТЗ-ын ХНН-ийн Төв эмнэлгийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан орлогч дарга ... нь эмэгтэй ажилтнууддаа ажлын байран дахь бэлгийн дарамт учруулж буй үйлдлийг таслан зогсоож, хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу  шаардлага хүргүүлэв.

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг 'Бест Про" өмгөөллийн ХХН, гомдол гаргагч нарт.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ